

1002792-17.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... assolado pela alta incidência de tráfico de drogas e violência; procurou a requerida para reparar a iluminação pública do local onde reside e não obteve sucesso, sustentando a concessionária que a obrigação é do Município; procurou o Município, que mencionou que a obrigação é da concessionária. Sustentou que a obrigação de manutenção dos postes de iluminação pública é da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1002792-17.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002792-17.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Luzia Custodia Dias Rafaldini

Requerido:

ELEKTRO REDES S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Vistos.

LUZIA CUSTÓDIA DIAS RAFALDINI ajuizou demanda cominatória e indenizatória em face de ELEKTRO REDES S.A. alegando, em suma, que é idosa; reside em endereço assolado pela alta incidência de tráfico de drogas e violência; procurou a requerida para reparar a iluminação pública do local onde reside e não obteve sucesso, sustentando a concessionária que a obrigação é do Município; procurou o Município, que mencionou que a obrigação é da concessionária. Sustentou que a obrigação de manutenção dos postes de iluminação pública é da concessionária. Pediu tutela antecipada e provimento final para obrigar a concessionária a fazer a troca da luminária queimada em frente a seu endereço, sob pena de multa, bem como condenação a pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta salários mínimos. A tutela antecipada foi indeferida.

Citada, transcorreu em branco o prazo para defesa.

A requerente se manifestou.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Prevê o Código de Processo Civil que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, mas não as alegações de direito.

Há de se perquirir se a manutenção dos postes de iluminação pública em Porto Ferreira é mesmo obrigação da concessionária, considerando que pode ser obrigação do Município, que recolhe tributo relacionado, conforme se observa na fatura de fls. 56 ("COBRANÇA ILUM PÚBLICA PARA A PREFEITURA").

Pois bem.

A concessionária que presta o serviço de energia elétrica em Porto Ferreira não se apresentou nos autos. Poderia, em tese, comprovar que não é sua incumbência fazer a manutenção dos postes de iluminação pública apresentando nos autos o contrato de concessão com o Município.

Nesse sentido, a Lei 8.987/95 determina que "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato".

Não apresentando o respectivo contrato (sequer se apresentou nos autos), não há como depreender que é desincumbida do encargo, considerando ser a Elektro a prestadora do serviço de energia elétrica na comarca.

A pretensão cominatória é procedente, portanto.

A pretensão indenizatória também é procedente. A autora alegou (e se presume verdade, considerando a revelia) que buscou contato com a concessionária para que o poste de luz fosse consertado e obteve como resposta que "não faria nenhum reparo e que a obrigação seria do Município e que a autora deveria procurar a municipalidade". Assim, jogando sobre a municipalidade a obrigação que lhe incumbe, agiu de forma negligente, mantendo no escuro a rua diante da residência da autora. Consideradas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o grau de reprovabilidade da conduta da ofensora, é adequado o valor de R\$10.000,00, sendo suficiente para reparar o prejuízo sem, contudo, gerar enriquecimento indevido, observado, ainda, o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto, concedo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar à requerida que proceda ao reparo necessário para o devido funcionamento da luminária em frente ao portão social da casa da autora na Rua Manoel Diniz, esquina com a Av. Adhemar de Barros, 805, Vila Maria, em 5 dias, sob pena de multa de R\$500,00 por dia de atraso, por ora limitada a R\$10.000,00, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas e de honorários advocatícios fixados em R\$1,500,00 (considerando o valor da obrigação de pagar e a existência da obrigação de fazer).

Intime-se a requerida pessoalmente, por oficial de justiça, para que cumpra a obrigação de fazer. Cópia da sentença serve como mandado.

Oportunamente, archive-se, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Art. 105, inciso III, das NSCGJ: "É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências".

Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.

Art. 212 do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Artigo 5º, inciso XI, da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.